



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
ID Provvedimento: 1894

Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI (QUOTA DIPENDENTI) PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL CONTRATTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI DIPARTIMENTI SASSARI, NUORO E SULCIS (CUP I35F22001640002 - CIG A00DCB63BF

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la sottoscritta Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTA la propria Determinazione n. 51 del 20/01/2025 avente ad oggetto "Adeguamento del "Regolamento organizzativo" Approvato con DDG n.31/2015 e del "Dettaglio organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'Accordo di confluenza del personale dirigente Arpas nel CCRL della Regione Sardegna";

VISTA la propria Determinazione n. 55 del 21/01/2025 avente ad oggetto la riassegnazione degli incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali fino al 20/01/2030;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTO il D.lgs. n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art 1. della L n.78/2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed in particolare l'art 45 "incentivi";

VISTO il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.lgs. n 50/2016 (sostituito dal succitato art. 45 del D.lgs. n. 36/2023), approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20 /03/2019, applicato al presente procedimento in ragione della data di costituzione del fondo;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 - Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con propria Determinazione n. 73 del 27/01/2026;

DATO ATTO della necessità, rappresentata dal RUP del procedimento in oggetto, di dare corso alla liquidazione degli incentivi tecnici previsti per gli incaricati di funzioni tecniche che ne hanno maturato il diritto;

PRESO ATTO che nel procedimento in oggetto, a causa della sostituzione del precedente RUP cessato da servizio, si è determinata una sovrapposizione tra il ruolo di Dirigente responsabile dell'adozione dell'atto e quello di RUP proponente, col rischio di un potenziale conflitto di interessi segnalato dallo stesso Dirigente con nota 22727/2026;

RITENUTO opportuno prendere atto dell'incompatibilità tra il ruolo di Dirigente responsabile e quello di RUP del procedimento in oggetto ed avocare a sé l'adozione degli atti per di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/23 nel caso in questione, su proposta dell'attuale RUP Carlo Capuzzi, Direttore del Servizio tecnico;

VISTI gli impegni di spesa per la costituzione del fondo incentivi registrati sul capitolo **SC02.2015**, sia per la quota da corrispondere ai dipendenti sia per la quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali:

- n. **3230000793** di € 5.109,82 - codice fornitore 700001 dipendenti (determinazione Servizio tecnico n. 1825/2023);
- n. **3240000636** di € 1.017,10 - codice fornitore 700001 dipendenti (determinazione del Servizio tecnico n.1248/2024 - incremento fondi per approvazione perizia 1);
- n. **3230000794** di € 1.277,45 - codice fornitore 600076 ARPAS (determinazione Servizio tecnico n.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

1825/2023);

- n. **3240000637** di € 254,28 - codice fornitore 600076 ARPAS (determinazione del Servizio tecnico n. 1248/2024 - incremento fondi per approvazione perizia 1);

RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n.1246/2026, con cui sono state accertate le somme dovute ai dipendenti, riportate nella *TABELLA D* dell'allegato alla stessa determinazione:

- accertamento n. **6260000242** di € 5.249,15, per il personale incaricato (80%) - Capitolo EC361902 - codice cliente SIBEAR 700002 (DIPENDENTI ARPAS);
- accertamento n. **6260000243** di € 1.305,38, per il fondo per l'innovazione (20%) - Capitolo EC361903 - codice cliente SIBEAR 100072 (ARPAS - AG.REG.AMB.SARDEGNA);

RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Servizio Tecnico n. 1350/2026, con cui è stata impegnata la somma complessiva di € 5.249,15, comprensiva degli incentivi, dell'IRAP e dei Contributi sociali, per il pagamento degli incentivi maturati dai dipendenti, secondo la seguente ripartizione:

- € 3.964,82 - impegno **3260000677** - Capitolo SC02.1021 - Fondo Incentivante al personale in favore di dipendenti (codice SIBEAR 700001);
- € 947,32 - impegno **3260000678** - Capitolo SC02.1060 - Contributi sociali Fondo incentivante, in favore di Agenzia delle Entrate (codice SIBEAR 600007);
- € 337,01 - impegno **3260000679** - Capitolo SC02.1176 - IRAP Fondo incentivante, in favore di Agenzia delle Entrate (codice SIBEAR 600007);

DATO ATTO che non risulta che le liquidazioni degli incentivi per funzioni tecniche a favore di ciascuno dei dipendenti, elencati nell'Allegato 1 a questa Determinazione, abbiano superato il limite individuale annuo previsto dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO che sussistano i presupposti per la liquidazione del fondo incentivante relativo al procedimento in oggetto, prendendo atto delle attestazioni in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni, così come accertate con le Determinazioni del Direttore del Servizio tecnico n.1246 e n. 1357 del 2026;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO che la sottoscritta Direttrice Generale non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

PRESO ATTO che l'attuale configurazione della piattaforma contabile richiede la creazione di cespiti laddove si utilizzino capitoli d'investimento e pertanto si è reso necessario creare i cespiti da collegare alla liquidazione degli incentivi, sia per la quota dell'80% destinata ai dipendenti sia per quella del 20% destinata al fondo per l'innovazione:

- cespiti quota dipendenti :122001300474-1;
- cespiti quota ARPAS :122001300474-2;

per i motivi sopra esplicitati, su proposta del RUP,

DETERMINA

1. **DI DISPORRE** la liquidazione della somma complessiva di € **5.249,15**, come riportato nelle scritture contabili in calce, pari alla quota dell'80% del Fondo Incentivante in favore di dipendenti (codice SIBEAR 700001), a valere sui seguenti impegni:

- € 5.109,82 sull'impegno n. **3230000793**;
- € 139,33 sull'impegno n. **3240000636**;

2. **DI DEMANDARE** al Servizio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € **5.249,15** relativo agli incentivi per funzioni tecniche destinati ai dipendenti, provvedendo contestualmente all'emissione della reversale riferita all'accertamento n. **6260000242**, al fine di trasferire e regolarizzare contabilmente le somme accantonate nel relativo fondo incentivi;

3. **DI DISPORRE** la liquidazione della somma complessiva di € **1.305,38**, come riportato nelle scritture contabili in calce, pari alla quota del 20% del Fondo Incentivante in favore di ARPAS (codice SIBEAR 600076), a valere sui seguenti impegni:

- € 1.277,45 sull'impegno n. **3230000794**;
- € 27,93 sull'impegno n. **3240000637**;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

4. **DI DEMANDARE** al Servizio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € **1.305,38** relativo agli incentivi per funzioni tecniche destinati al fondo per l'innovazione, provvedendo contestualmente all'emissione della reversale riferita all'accertamento n. **6260000243**, al fine di trasferire e regolarizzare contabilmente le somme accantonate nel relativo fondo incentivi;
5. **DI DEMANDARE** al Servizio Risorse Umane la registrazione delle liquidazioni esposte nella tabella dell'Allegato 1 a questa Determinazione, per il pagamento degli incentivi ai dipendenti nella prima mensilità stipendiale utile;
6. **DI DARE ATTO** che il Direttore del Servizio Tecnico, RUP del procedimento in oggetto, in sede di riaccertamento dei residui dovrà destinare ad economia le quote degli incentivi non liquidabili negli impegni n. 3240000636 e 3240000637, perché riferite a prestazioni non rese;
7. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Numero Doc Impegno	Posizione Impegno	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Lordo	Importo Netto	Causale	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	Modalità Pagamento	CIG	CUP	Numero Fattura	Data Fattura
3230000793	2025	SC02. 2015	00.01.01.00	5.109,82	5.109,82	LIQ FDO INC-QTA 80 APP ITER-CIG A00DCB63BF	DIPENDENTI DIVERSI	U. 2.02.01.04.002	COMPENSAZIONE	A00DCB63BF	I35F22001640002	QTA 80	07/09 /2026
3240000636	2024	SC02. 2015	00.01.01.00	139,33	139,33	LIQ FDO INC-QTA 80 APP ITER-CIG A00DCB63BF	DIPENDENTI DIVERSI	U. 2.02.01.04.002	COMPENSAZIONE	A00DCB63BF	I35F22001640002	QTA 80	07/09 /2026
3230000794	2025	SC02. 2015	00.01.01.00	1.277,45	1.277,45	LIQ FDO INC-QTA 20-APP ITER-CIG A00DCB63BF	AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE	U. 2.02.01.04.002	COMPENSAZIONE	A00DCB63BF	I35F22001640002	QTA 20	07/09 /2026
3240000637	2024	SC02. 2015	00.01.01.00	27,93	27,93	LIQ FDO INC-QTA 20-APP ITER-CIG A00DCB63BF	AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE	U. 2.02.01.04.002	COMPENSAZIONE	A00DCB63BF	I35F22001640002	QTA 20	07/09 /2026

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.2015	TOTALE
2026	6.554,53	6.554,53



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

TOTALE	6.554,53	6.554,53
---------------	----------	----------

Istruttore Pratica:

VALERIA ISOLA

Siglato da :

CARLO CAPUZZI

LIVIO SANNA